

1504063-56.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2280824/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 20826582 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 590/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2280824 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504063-56.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504063-56.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2280824/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 20826582 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 590/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2280824 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas Correa Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra DOUGLAS CORREA SILVA, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 14 de outubro de 2021, por volta das 16h30, na rua General José Oliveira Ramos, 1201, nesta cidade e comarca, o denunciado foi surpreendido por policiais civis quando guardava e preparava, para fornecimento a terceiros, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 49,78g da substância "Erythroxylon coca L", conhecida por "cocaína", na forma de "crack", consistente em onze pedras e resquícios de cor branco amarelada, com odor característico, conforme laudo de constatação de fls. 27/30 e exame químico toxicológico de fls. 97/99. Notificado (fls. 158), o réu apresentou defesa prévia por intermédio de advogada constituída (fls. 138/144).

Recebida a denúncia (fls. 166/168), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma de defesa e interrogado o réu (fls. 199).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 204/215 e 220/225).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 07/10, 24, 27/30, 94/96 e 97/99, apresentando a substância apreendida resultado positivo para cocaína, na forma de crack.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, o réu confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando que é usuário de maconha e cocaína. Disse que estava trabalhando na empresa Seleta, mas que devido a pandemia foi dispensado. Afirmou que estava sobrevivendo com alguns bicos e devido a dificuldades financeiras decidiu vender drogas. Em Juízo, reiterou sua confissão na delegacia e afirmou que vendia cada pedra por R\$ 10,00 e que praticou a mercancia espúria por menos de três meses. Disse que atualmente trabalha vendendo recicláveis, auferindo cerca de R\$ 150,00. Disse estar muito arrependido da prática do crime.

Os investigadores de polícia Rafael Lessa Mellem Kairala e Murilo Augusto Souza Nascimento relataram que receberam denúncia anônima de que uma pessoa residente na rua General José Oliveira Ramos, número 1201, bairro Vila Santa Rita, neste município estaria comercializando e guardando drogas em sua moradia. Realizaram o monitoramento do local, separadamente, em dias e horários alternados, sendo que perceberam uma movimentação anormal de pessoas na porta, principalmente ao fim da tarde e no decorrer da noite. Constataram, então, que a residência funcionava como biqueira onde comumente é traficado crack. Assim, solicitaram autorização judicial para adentrar no imóvel e, por meio de medida de busca deferida por este Juízo, efetuaram a incursão na casa. Logo que adentraram, depararam-se com o suspeito manufaturando o crack sobre uma cômoda existente em seu quarto e o investigador Rafael, pela janela do imóvel, conseguiu segurar o braço do indivíduo que tentou correr para o banheiro. Ele foi imobilizado e identificado como Douglas Correa Silva. Foram localizados em cima da cômoda 14 pedras de substância amarelada aparentando ser crack, 01 balança de precisão e diversos pequenos sacos plástico do tipo sacolé. Indagado, o acusado confessou que estava traficando drogas, visto que estava passando por necessidades financeiras. Em Juízo, o policial Rafael acrescentou que em apenas três dias de campanas foi possível concluir que ali era praticada a mercancia de drogas. Afirmou que não foi apreendido nenhum aparelho celular do acusado.

A testemunha de defesa Daniela contou que é vizinha do acusado e que por cerca de três meses notou uma movimentação de pessoas estranhas na casa de Douglas, que entravam e saíam rapidamente. Disse que após a prisão do acusado, esse movimento de pessoas cessou.

De fato, o acusado confessou, em ambas as fases, que após ser demitido, não viu outra opção senão praticar a venda de drogas, eis que possuía uma esposa e um filho de um ano e dois meses para sustentar, salientando que vendia o crack, mas também era usuário.

Com efeito, a confissão judicial é elemento importantíssimo de prova e somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tenham o condão de retirar ou diminuir o seu valor. Nesse sentido: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).

Não bastasse, a confissão judicial foi corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, ressaltando-se que perfeitamente válidos e dignos de crédito, em conformidade com as demais provas dos autos (apreensão de balança de precisão e embalagens de sacolé) e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do

STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar duvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Ainda, certo que os policiais somente foram até o local após diversas denúncias anônimas de que ali havia comercialização de entorpecentes e, segundo relato do policial Rafael, em menos de três dias de campanhas já constataram se tratar de uma biqueira, em virtude da movimentação rápida de pessoas estranhas, o que foi inclusive confirmado pela testemunha Daniela, vizinha de Douglas.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual faz jus ao benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. É confesso, além de se mostrar arrependido pela prática do crime.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, em que pese a confissão, mantenho-a no mínimo, dada a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, tal como prescreve a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. A seguir, reduzo-a de 2/3, nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora - tendo em vista a confissão e o arrependimento do acusado - perfazendo a pena de 01 anos e 08 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, a qual torno definitiva na ausência de outras modificadoras.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra DOUGLAS CORREA SILVA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para o cumprimento da pena corporal, cabível e suficiente para o caso aqui tratado.

No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e multa de dez diárias, no valor mínimo.

Destruam-se os objetos apreendidos. Impossível o acolhimento do pleito da defesa, eis que não foi apreendido nenhum aparelho celular do acusado, inclusive como ressaltado pelos policiais em audiência.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA